

1500402-47.2021.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/01/2022

... legal; em ocorrendo condenação por tráfico, requereu benefícios quanto à pena e ao regime (fls. 210/224).

É o relatório.

Decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do crime de tráfico restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), comprovante de entrega do Correio (fls. 20), imagem do entorpecente apreendido (fls. 21), laudo de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, 1º andar - Centro

CEP: 15010-902 - São José do Rio Preto - SP

Telefone: (17)3233-6700 - E-mail: riopreto5cr@tjsp.jus.br

1500402-47.2021.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500402-47.2021.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Ubirani de Carvalho Junior

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Vistos,

UBIRANI DE CARVALHO JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Segundo a denúncia, no dia 15 de março de 2021, por volta das 17h27min, na Rua Otávio Pinto César, 1090, apto 32 B, Cidade Nova, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, o réu, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, após aquisição de pessoa não identificada, adquiriu e guardava, com o propósito de fornecer ou entregar a consumo, ainda que gratuitamente, 131,07 gramas de maconha, na forma de haxixe, distribuídas em 06 porções e 87,63 gramas de metilenodioximetanfetamina (MDMA), popularmente conhecido como ecstasy, distribuídos em 295 comprimidos.

Acostados aos autos: auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), comprovante de entrega do Correio (fls. 20), imagem do entorpecente apreendido (fls. 21), laudo de constatação (fls. 24/30), exame químico-toxicológico da maconha/haxixe (fls. 109/111), da balança e da caixa apreendidas (fls. 134/136) e do ecstasy (fls.

201/203).

O réu foi notificado (fls. 148) e apresentou defesa preliminar (fls. 140/143).

A denúncia foi recebida em 13 de maio de 2021 (fls. 149/150).

Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, o réu foi interrogado e foram ouvidas as testemunhas arroladas. Em debates, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 204/207).

Em memoriais, a Defesa requereu a desclassificação da imputação prevista na inicial para o delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06 e, subsidiariamente, para o delito previsto no artigo 33, §3º, do mesmo diploma legal; em ocorrendo condenação por tráfico, requereu benefícios quanto à pena e ao regime (fls. 210/224).

É o relatório.

Decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do crime de tráfico restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), comprovante de entrega do Correio (fls. 20), imagem do entorpecente apreendido (fls. 21), laudo de constatação (fls. 24/30), exame químico-toxicológico da maconha/haxixe (fls. 109/111), da balança e da caixa apreendidas (fls. 134/136) e do ecstasy (fls. 201/203), bem como a prova oral colhida.

A autoria também é certa.

O réu, na fase policial (fls. 04), disse que no dia dos fatos recebeu cerca de 300 comprimidos de ecstasy no final da tarde de hoje via correio, alegando que a droga se destinava ao seu consumo, afirmando que a quantidade de entorpecente era grande porque adquiriu em conjunto com outros cinco amigos, alegando que cada um ficaria com 50 comprimidos. Disse que não conhecia o vendedor, alegando que as tratativas ocorriam apenas por meio de redes sociais ou sites de internet. As porções de haxixe apreendidas em sua residência também se destinavam ao seu uso. Diz que a balança de precisão era para conferir a pesagem do entorpecente que adquiria para não ser enganado.

Em juízo, reiterou a versão prestada em solo policial, afirmando que a droga destinava para seu consumo e que dividiria a droga com cinco amigos; alegou que faz uso de droga desde os 16 anos, que frequenta festas eletrônicas, onde costuma usar a droga. Disse que o policial Wilson vistoriou seu aparelho celular, mas não apreenderam seu celular, nem o notebook. Alegou que usava a balança de precisão para pesar o haxixe que comprava; que pagava R\$ 20,00 por grama de haxixe e R\$ 8,00 o comprimido de ecstasy, afirmando que havia gastado R\$ 3.000,00 em haxixe, pois já tinha consumido uma parte da droga, e R\$ 500,00 de ecstasy, alegando que esse valor era referente apenas à sua parte. Disse que à época dos fatos ganhava cerca de R\$ 4.000,00 e gastava cerca de R\$ 1.200,00 de moradia. Disse que o haxixe que comprou, pelo qual pagou R\$ 3.000,00, durava de três a quatro meses.

A versão do réu não merece prosperar, uma vez que da análise das provas coletadas nos autos não restam quaisquer dúvidas da prática do delito. Senão vejamos.

Os policiais civis Wilson e Ricardo, na fase policial (fls. 02 e 03), narraram que realizaram investigação sobre o tráfico de drogas praticado por intermédio da rede mundial de computadores, cuja aquisição de entorpecentes ocorria especificamente por meio de redes sociais; monitoraram a entrega de uma encomenda, enviada pelo correio, destinada ao imóvel situado na Rua Otávio Pinto César, 1090, apto 32 B, Bairro Cidade Nova, nesta cidade, cujo destinatário era Ubirani. Assim que efetuada a entrega, ainda na portaria do edifício, abordaram o recebedor, identificando-o como sendo o réu Ubirani, morador do referido apartamento, narrando que o réu inclusive assinou o próprio nome no campo reservado ao destinatário. Narraram que no interior da caixa entregue ao réu havia 295 comprimidos de ecstasy. Indagado, o réu confirmou a natureza da droga, ecstasy, dizendo que adquiriu pela rede mundial de computadores, contudo não pretendia vendê-la, alegando que a aquisição da droga foi feita em conjunto com outros cinco amigos não identificados, destinando-se ao consumo próprio de cada um. Afirmaram que com a autorização e sob a indicação do réu localizaram no interior do imóvel, no quarto dele, 6 porções de haxixe e uma pequena balança de precisão.

Em juízo, o policial Ricardo reiterou a versão prestada em solo policial,

acrescentando que receberam uma denúncia anônima de que o réu receberia uma encomenda de entorpecentes; disse que o réu afirmou que dividiria a droga com outros cinco amigos, mas não apontou a identidade de nenhum deles. Afirmou que não vistoriou o telefone celular do réu, tampouco apreendeu o aparelho (fls. 204). Em juízo, o policial Wilson reiterou a versão prestada em solo policial, acrescentando que tomaram conhecimento que o réu receberia drogas por meio do correio, em seu endereço; não conhecia o réu anteriormente. Afirmou que o réu disse que a droga era para uso pessoal, que dividiria com mais cinco amigos, mas não os identificou. Disse que não viu o telefone celular do réu (fls. 204).

Pois bem.

Conforme exposto, não há dúvida de que as drogas encontradas em poder do réu se destinavam ao comércio e não a seu uso exclusivo, como alegado.

Nesta esteira, temos a atuação policial em razão de denúncia anônima de que o réu receberia drogas em sua residência. Os policiais civis passaram a monitorar as redondezas e observaram que o funcionário dos Correios realizou a entrega na portaria do prédio; na sequência, realizaram a abordagem do réu, recebedor do entorpecente, o qual havia assinado o próprio nome em campo destinado ao destinatário, ao receber a encomenda (fls. 22).

No interior do pacote recebido, havia 295 comprimidos de ecstasy (metilenodioximetanfetamina - MDMA); realizada busca no interior da residência do réu, foram encontradas no quarto dele 6 porções de haxixe e uma balança de precisão (fls. 21).

Comprovado que as substâncias apreendidas eram maconha e metilenodioximetanfetamina (MDMA), popularmente conhecido como ecstasy, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), laudo de constatação (fls. 24/30) e exame químico toxicológico realizado na maconha (fls. 109/111) e no ecstasy (fls. 201/203) apreendidos.

Tais fatos e circunstâncias dão a certeza de que o réu praticava o tráfico de drogas; prova disso é a elevada quantidade de ecstasy adquirido pelo réu em uma única compra, quase 300 comprimidos, sem olvidar que havia na residência do réu maconha (haxixe), além de petrecho para o tráfico (balança de precisão).

Nos dizeres de Enrico Ferri, a rainha das provas é a lógica humana (FERRI, Enrico. Discursos de acusação - ao lado das vítimas. São Paulo: Martin Claret, 2005, p. 175).

Ainda nesse sentido, Kazuo Watanabe preceitua que:

(...) a cognição é prevalentemente um ato de inteligência, consistente em considerar, analisar e valorar as alegações e as provas produzidas pelas partes, vale dizer, as questões de fato e as de direito que são deduzidas no processo e cujo resultado é o alicerce, o fundamento do iudicium, do julgamento do objeto litigioso do processo. (WATANABE, Kazuo. Da Cognição no Processo Civil. Campinas: Bookseller, 2000, p.58-59).

Analisando as circunstâncias fáticas, evidencia-se pela lógica que as drogas se destinavam a fornecimento a terceiras pessoas, e não uso próprio, como alegado pelo réu que sequer indicou quem seria o fornecedor da droga, tampouco os supostos "amigos" com quem teria adquirido a droga.

Assim, a negativa do réu, pueril, não convence.

Por fim, a versão dos policiais é amparada pelo auto de exibição e apreensão e pelos laudos periciais acostados nos autos, os quais comprovam a apreensão da droga mencionada.

Desta forma, comprovada a autoria e materialidade, de rigor a condenação do réu.

PASSO A DOSAR A PENA:

Sopesando as circunstâncias previstas no artigo 59, do Código Penal, observo que não estão presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, capazes de exasperar a pena acima do patamar mínimo, ressaltando que o réu é primário (fls. 37/39). Assim, a pena-base é fixada em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal.

Na segunda fase não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase incide a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, pois o réu é primário, sem antecedentes e não há indicativos de que se dedique a atividade criminosa. Assim, reduzo a pena em dois terços, fixando-a, de forma definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal.

À míngua de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como fixada. A despeito da gravidade do delito de tráfico e do convencimento desta magistrada, por imposição da decisão proferida no HC coletivo nº 596.603, fixo o regime aberto para início do cumprimento de pena.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, uma vez que não preenchidos os requisitos do art. 44, CP, notadamente em face da insuficiência da medida e, ainda, pela inconciabilidade com a determinação de cumprimento inicial da pena em regime fechado.

Demais, em que pese à suspensão da vigência da expressão “vedada à conversão em penas restritivas de direitos” contida no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, em virtude da Resolução nº 5, publicada em 16 de fevereiro de 2012, do Senado Federal, as características do caso em tela exigem reprovação penal diferenciada, ou seja, a substituição seria insuficiente para a resposta penal.

Pelo exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu UBIRANI DE CARVALHO JUNIOR às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, em regime inicial aberto, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, poderá o réu recorrer em liberdade.

Determino a destruição dos objetos apreendidos.

Condeno o réu nas custas processuais, que serão exigíveis na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

P.I.C..

São José do Rio Preto, 18 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA